

「비자신청센터 운영기관 지정·운영에 관한 규정」

일부개정고시안

1. 개정 이유

비자신청센터의 그간 운영상 문제점을 개선하여 공공성을 강화하고, 현행 고시를 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 등 관련 법령에 부합하도록 개정하고자 함

2. 주요내용

가. 운영기관 간 경쟁체제 수립 및 신규기관 진입장벽 완화

- 1개 지역에 복수의 센터 설립 근거 마련(제5조제3항)
- 기간 연장 사유를 제한하고, 연장기간을 현행 3년에서 1년으로 단축(제11조 제1항 내지 제3항)

나. 직원, 센터 관련 규정 신설

- 센터장 임명 시 법무부 장관의 동의를 거치도록 함(제17조의2제2항)
- 센터장의 다른 센터의 센터장 겸임 금지(제17조의2제3항)

다. 계약 체결 규정 신설

- 운영기관 지정효력 발생 후 법무부장관과 운영기간 간 위탁계약 체결 의무화(제9조의2제1항)
- 위탁계약에는 대행수수료, 지정기간, 운영기관의 의무, 계약 위반시 책임 등 규정 명시(제9조의2제2항)

라. 회계, 감사 관련 규정 정비

- 법무부장관이 지정하는 외부 감사인에 의한 회계 감사 의무화(제24조제1

항제5호)

- 운영기관의 회계감사비용 조달 의무화(제25조)
- 센터로 하여금 매 분기 법무부장관에게 접수건수, 수취금액 보고 의무화(제19조제4항)
- 운영기관에 대한 정기적·부정기적 감사규정 신설(제20조의2제1항, 제2항)
- 과도한 이윤 발생 시 대행수수료 인하 등 시정조치 요구 근거 신설(제20조의2제3항)

마. 기타

- 일부 용어 개정: "영사서비스과장" → "영사안전정책과장"(제12조)